



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000554009

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0007895-15.2015.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante MARCIANO MOTA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ ANTONIO CARDOSO (Presidente) e ÁLVARO CASTELLO.

São Paulo, 24 de julho de 2018.

CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação nº 0007895-15.2015.8.26.0510

Apelante: Marciano Mota da Silva

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: Rio Claro

Voto nº 7556

Ementa

Apelação – Violência Doméstica – Lesão Corporal de natureza leve – Provas suficientes à condenação – Consistentes depoimentos da vítima nas duas fases da persecução penal – Laudo pericial suficiente a indicar as lesões corporais na ofendida – Condenação mantida – pena dosada com critério, no mínimo legal a minguar de maus antecedentes – regime aberto mantido – inviabilidade de substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos – crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa – recurso de apelação desprovido.

Vistos.

MARCIANO MOTA DA SILVA foi condenado a cumprir a pena de 03 meses de detenção, em regime prisional aberto, por infração ao artigo 129, § 9º, do Código Penal, concedida a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos.

Inconformado apela. Busca a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória. Alternativamente pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Recurso bem processado, com resposta.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

Consta da denúncia que no dia 02 de junho de 2015, no interior da residência situada na Rua Felipe Capobianco nº 412, município de Santa Gertrudes, o acusado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua ex- companheira Patrícia Fernanda Claudino, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Segundo o apurado, o réu e a vítima conviveram em união estável pelo período de 02 anos, advindo um filho dessa relação, e estavam separados de fato à época dos fatos, mas o acusado, inconformado com a separação, chamou a vítima à residência da família dele, e depois de procurar por mensagens no aparelho de telefone celular da vítima, passou a agredi-la com chutes, apertando-lhe o pescoço, e chegando, inclusive, a cortar o cabelo dela, causando-lhe lesões de natureza leve, razão pela qual ela solicitou o registro da ocorrência no distrito policial.

A materialidade está bem demonstrada pelo laudo a fls. 13/14, e não ocorre de modo diverso com a autoria.

O réu não foi interrogado na fase administrativa da investigação, pois não foi localizado.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Interrogado em Juízo, o acusado negou a acusação, alegando que “mexeu” no aparelho de telefone celular da vítima, mas não a agrediu.

Entretanto, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, a vítima deu conta de que chegou à residência do réu, onde ele a aguardava, e este, sem motivo aparente, retirou-lhe das mãos o aparelho de telefone celular e passou a agredi-la, com chutes, socos, além de lhe cortar o cabelo valendo-se de uma tesoura.

Portanto, a prova oral, aliada ao laudo de exame de corpo de delito, cuja conclusão aponta a presença de “ferimentos escoriantes na orelha esquerda, no pescoço, na face anterior e de equimose na coxa direita e na coxa esquerda”, deixa certa a agressão perpetrada pelo réu.

A despeito da ausência de outras provas, os fatos parecem bem comprovados.

Aliás, nos crimes de violência doméstica, geralmente praticados longe dos olhos de outras pessoas, o depoimento da vítima possui significativa relevância e valor probatório, e quando não confrontado com outro elemento de prova, é preponderante à análise da responsabilidade penal do acusado.

A condenação, portanto, fica mantida.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, de forma definitiva, em 03 meses de detenção a míngua de maus antecedentes, e suspensão, após a concessão do “sursis” pelo período de dois anos.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Por fim, foi estabelecido o regime prisional aberto, havendo óbice à substituição da pena corporal por pena alternativa por se tratar de crime cometido em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 41 da Lei nº 11.340/2006.

**ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.**

Andrade de Castro
Relator